

Regler och villkor

Sammanfattning

DEFINITIONER

INGÅENDE AV AVTAL

PRISLÅSNING

URSPRUNGLIG BOKNING

BOKNINGSHANTERING

AVGIFTER, KOSTNADER OCH DEBITERINGAR

BOKA OM DINA FLYG

AVBOKNINGAR INNAN VI BOKAR FLYGRESORNA

AVBOKNINGAR EFTER ATT VI BOKAT FLYGRESORNA

STÖRNINGSSKYDD

SERVICE VIA KUNDTJÄNST

KREDIT HOS KIWI.COM OCH RABATTKODER

SMARTA BILJETTER (DOLD DESTINATION OCH OANVÄND BILJETT)

REPRESENTATION OCH BEGRÄNSAD GARANTI

LÖSNING AV TVISTER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR BOKNINGAR MED VISSA TRANSPORTÖRER

SÄRSKILDA ÅTERBETALNINGSREGLER FÖR FLYGRESOR I USA

TILLÄMPLIGHET OCH ÄNDRINGAR

1. DEFINITIONER

- 1.1 **Definitioner.** Termerna som definieras i dessa Allmänna villkor ska ha samma betydelse som i Användarvillkoren som finns tillgängliga på

<https://www.kiwi.com/pages/content/terms> och vice versa. Termer som anges i singular innefattar även plural och tvärtom. Om inget annat uttryckligen anges är alla hänvisningar till artiklar hänvisningar till artiklarna i dessa Allmänna villkor.

TERM	BETYDELSE
Transport som påverkats	Den Transport som påverkades av Störningen, dvs. endast den Transport som ställdes in eller tidsändrades av Transportören och således hindrade dig från att stiga ombord på en eller flera Transporter i din Resplan, eller orsakade en försening vid ankomst för den sista Transporten på mer än 24 timmar, eller på mer än 5 timmar om du har Skydd mot störningar och din Resplan inte inkluderar virtuell interlining. Transporterna som följer efter den Transport som avbokades eller tidsändrades är inte Transporter som påverkats. Information om vilka Transporter som påverkas kommer att meddelas till dig i samband med erbjudandet om tjänsten Assisterad återbetalning.
Avtal	Avtalet som ingås mellan Kiwi.com och dig som kund vid slutförande av en Bokning eller beställning av en Tjänst från Kiwi.com och som styrs av dessa Allmänna villkor samt Användarvillkoren.
Alternativ transport	En alternativ Transport eller en kombination av Transporter som gör det möjligt för dig att nå din destination enligt specifikationerna i din Bokning.
Assisterad återbetalning	Typ av Återbetalningstjänst som tillhandahålls av Kiwi.com och som omfattar avbokning av samtliga Transporter i din resplan samt försök att erhålla alla tillgängliga återbetalningar från Transportören.
Bokningshantering	Hjälptjänst från Kiwi.com som består i att ta emot, behandla och tillhandahålla information samt acceptera eller avböja alternativa Transporter som erbjuds av Transportörer. Detta beskrivs närmare i artikel 5.1.
Bokning	Din enskilda beställning som slutförts genom Bokningsprocessen som beskrivs i artikel 2.3.
Bokningspris	Priset som du betalar för Bokningen, som består av Transportörens bokningspris, priset för Tilläggstjänster från tjänsteleverantörer som inte är transportörer samt Kiwi.com:s Serviceavgift.
Bokningsprocess	Processen som utgörs av de steg som beskrivs i artikel 2.3. När stegen har genomförts anses en Bokning vara slutförd.
Avbokningstjänst	Avbokning av Transporter som görs av Kiwi.com för din räkning. Detta beskrivs närmare i artikel 9.2.

TERM	BETYDELSE
Transport	Persontransport.
Tilläggstjänster från Transportören	Tilläggstjänster relaterade till Transporterna (t.ex. bagage eller sittplats).
Transportörens bokningspris	Priset för Transporten och Transportörens tilläggstjänster som betalas till Transportörerna för slutförandet av Transportörsbokningen.
Transportörsbokningar	Beställningar från Transportörerna enligt din bokning.
Transportörer	Tredjepartsleverantörer av persontransport som agerar som återförsäljare.
Transportavtal	Avtal som ingås i ditt namn och för din räkning med Transportörerna i enlighet med din Bokning.
Kunden eller du	Du i egenskap av kund hos oss.
Störning	Inställd Transport, försening, tidsändring eller annan störning som orsakas av Transportören och som hindrar dig från att stiga ombord på en eller flera Transporter i din Resplan, eller orsakar en försening vid ankomst för den sista Transporten på mer än 24 timmar, eller mer än 5 timmar om du har Skydd mot störningar och din Resplan inte inkluderar virtuell interlining.
Skydd mot störningar	Tjänst från Kiwi.com som ingår i vissa Bokningar och ger kunderna extra skydd vid Störningar, enligt definitionen i avsnitt 10.
Premium-skydd mot störningar	Avgiftsbelagd tillvalstjänst från Kiwi.com som ger våra kunder fler alternativ vid Störningar enligt definitionen i avsnitt 10.
Resplan	De Transporter eller den kombination därav som du valde under Bokningsprocessen.
Kiwi.com eller vi	Kiwi.com s.r.o., med säte på adressen Rohanské nábřeží 678/25, postnummer 186 00, Prag 8-Karlín, Tjeckien, organisationsnummer: 29352886, registrerat i handelsregistret hos den kommunala domstolen i Prag, arkivnr. C 387231, momsregistreringsnummer CZ29352886, eller Kiwi.com Inc. med säte på adressen 1221 Brickell Avenue, Suite 1115, Miami, Florida, 33131, USA, om du uppfyller följande kriterier: i. du gör betalningen för respektive Kiwi.com-tjänst i valutan USD, och

TERM	BETYDELSE
	ii. du betalar med ett kredit-/betalkort från Visa eller Mastercard, som utfärdats av en amerikansk bank/registrerad utgivare eller ett amerikanskt PayPal-konto.
Kiwi.com-konto	Ytterligare åtkomstbegränsade funktioner på Kiwi.com-plattformen som till exempel verktyg för hantering av dina nuvarande och tidigare Bokningar eller lagring av uppgifter som behövs för framtida Bokningar. Ditt Kiwi.com-konto är kopplat till din e-postadress.
Kredit hos Kiwi.com	Kredit som inte kan överlåtas, med ett tilldelat värde som endast kan användas av dig för att helt eller delvis betala för Bokningar och andra Kiwi.com-tjänster. Du hittar din Kredit hos Kiwi.com i ditt Kiwi.com-konto.
Kiwi.com Guarantee	Unikt försäljningserbjudande för vissa Resplaner som bokas via Kiwi.com, med förmåner som Skydd mot störningar, Incheckningstjänst, Premium-tjänster, Direktchatt dygnet runt och inga Hanteringsavgifter för Tjänster efter bokning.
Kiwi.com-plattformen	Webbplatsen www.kiwi.com samt mobilapparna för iOS- och Android som drivs av Kiwi.com.
Serviceavgift från Kiwi.com	Avgift för en eller flera Kiwi.com-tjänster enligt närmare beskrivning i artikel 6.1.4.
Kiwi.com-tjänster	Tjänster som tillhandahålls av Kiwi.com, i synnerhet Prislåsning, Inledande bokning, Bokningshantering, Tjänster efter bokning, Skydd mot störningar, Premium-skydd mot störningar, Transferskydd, Kundtjänst och Återbetalningstjänster.
Resplan utan incheckat bagage	Särskilda Resplaner med begränsad möjlighet till incheckat bagage på grund av korta uppehåll eller andra liknande begränsningar.
Tjänsteleverantörer som inte är transportörer	Tredjepartsleverantörer av tjänster som agerar som återförsäljare, men som inte är transportörer.
Tilläggstjänster från tjänsteleverantör som inte är en transportör	Andra tredjepartstjänster som inte avser Transporter eller Tilläggstjänster från transportören.
Övriga passagerare	Alla övriga personer som ingår i din Bokning eller för vilka du på annat sätt beställer några Kiwi.com-tjänster eller Tredjepartstjänster.
Tjänster efter bokning	Hjälptjänster från Kiwi.com, i synnerhet för behandling av bokningsändringar och beställningar av Tredjepartstjänster

TERM	BETYDELSE
	samt behandling av dina förfrågningar angående beställning av ytterligare Tredjepartstjänster.
Hanteringsavgift	Avgift för tillhandahållande av Tjänster efter bokning som du informeras om innan bekräftelse och betalning av dessa tjänster.
Rabattkod	Ett ord eller en kombination av bokstäver och siffror som du kan använda i samband med betalning för att få rabatt.
Ombokningstjänst	Ombokning av Transporter som utförs av Kiwi.com å dina vägnar och som består i att avboka den ursprungliga Transportörsbokningen och sedan göra en ny Transportörsbokning för din räkning.
Hanteringsavgift för återbetalning	Avgift för tillhandahållande av Återbetalningstjänsten.
Återbetalningstjänst	Extratjänst från Kiwi.com som består i att behandla din avbokningsbegäran samt den återbetalning som erhålls från Transportören.
Tredjepartsleverantörer av tjänster	Transportörer samt Tjänsteleverantörer som inte är transportörer.
Beställningar av Tredjepartstjänster	Dina beställningar av Tredjepartstjänster från enskilda Tredjepartsleverantörer av tjänster.
Tredjepartstjänster	Transport, Tilläggstjänster från transportörer och Tilläggstjänster från leverantörer som inte är transportörer.
Resplaner med virtuell interlining	Resplaner där du kan använda anslutande Transporter från Transportörer som inte samarbetar.

2. INGÅENDE AV AVTAL

- 2.1 Dessa Allmänna villkor gäller för tjänster som erbjuds och tillhandahålls av Kiwi.com genom Kiwi.com-plattformen eller av Kiwi.com via andra kanaler (t.ex. genom kontakt med vår kundtjänst eller via tredje parter).
- 2.2 Avtalet ingås mellan dig och Kiwi.com när en Bokning eller beställning av någon Kiwi.com-tjänst har slutförts och vi har bekräftat mottagandet av din Bokning eller beställning.
- 2.3 **Bokningsprocess.** En Bokning anses vara slutförd när du har genomfört följande steg:
 - 2.3.1 valt Tredjepartstjänster, extratjänster från Kiwi.com och villkor för ombokning och avbokning,
 - 2.3.2 försett Kiwi.com med all information som krävs av Kiwi.com-plattformen,

- 2.3.3 bekräftat Bokningen via den därtill avsedda åtgärden på Kiwi.com-plattformen, i synnerhet genom att använda den slutliga bekräftelseknappen (betalningsknappen),
- 2.3.4 betalat bokningsbeloppet till Kiwi.com.
- 2.4 Genom att slutföra en bokning intygar du att du har erhållit alla nödvändiga juridiska tillstånd och samtycken från de övriga passagerarna för att vi ska kunna ingå de nödvändiga avtalen och gå igenom verifikationsstegen med tjänsteleverantör från tredje part för deras räkning och förse Kiwi.com med deras personuppgifter. När det gäller eventuella bokningar av tjänster från tredje part som görs på uppdrag av de andra passagerarna och i deras namn, intygar du att du har tillstånd att agera för deras räkning.
- 2.5 Alla slutförda Bokningar kommer att arkiveras av oss, och du har tillgång till dem via ditt Kiwi.com-konto.
- 2.6 LÄS DETTA AVTAL NOGGRANT. OM DU BOR I USA OCH INGÅR AVTAL MED KIWI.COM, INC. ENLIGT VILLKOREN SOM ANGES I DETTA AVTAL GÄLLER ATT DETTA AVTAL INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION SOM ANGÅR DIG, AVSEENDE LÖSNING AV TVISTER GENOM BINDANDE SKILJEDOM I STÄLLET FÖR I DOMSTOL, INKLUSIVE ETT AVSTÅENDE FRÅN DIN RÄTT ATT VÄCKA GRUPPTALAN OCH DIN RÄTT ATT AVSTÅ FRÅN SKILJEFÖRFARANDE, SAMT EN PRESKRIPTIONSTID FÖR DIN RÄTT ATT VÄCKA TALAN MOT KIWI.COM, INC. SOM UPPGÅR TILL 1 ÅR EFTER ATT DE BERÖRDA HÄNDELSERNA INTRÄFFADE, VILKET PÅVERKAR DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER OM NÅGON TVIST MED KIWI.COM, INC. UPPSTÅR. SE ARTIKEL 15.4 FÖR DETALJERAD INFORMATION OM DESSA BESTÄMMELSER.

3. PRISLÅSNING

- 3.1 Transportörernas priser är mycket rörliga och tenderar att ändras ofta. Som skydd mot fluktuerande priser kan Kiwi.com erbjuda dig att låsa priset för en specifik resplan som du har hittat via Kiwi.com-plattformen under en viss tidsperiod (betecknas i avsnitt 3 som: **"Låst period"**). Såvida inte annat anges i erbjudandet, så är priset låst i 72 timmar från det ögonblick då du bekräftar och betalar avgiften enligt nedan.
- 3.2 Skyddet mot ändringarna ska gälla upp till en viss prisökning som du informeras om i erbjudandet (betecknas i avsnitt 3 som: **"Låst gräns"**). Om priset för Transporterna ändras inom den Låsta perioden och ökningen är lägre än eller lika med den Låsta gränsen, kommer du att kunna slutföra Bokningen till det ursprungliga priset för de Transporter som visades för dig när du låste priset. Om priset sjunker kan du slutföra Bokningen till det nya (lägre) priset.
- 3.3 Det låsta priset är endast tillämpligt på den specifika Bokning som valts vid tidpunkten för bekräftelsen och betalningen av Avgiften för prislåsning – om du lägger till

Tredjepartstjänster eller väljer andra betalda tillägg i Bokningsprocessen medan du slutför den låsta Bokningen kommer det totala Bokningspriset att ändras

- 3.4 För Prislåsning måste du betala en avgift motsvarande det belopp som anges i erbjudandet (betecknas i avsnitt 3 som ”**Avgift för prislåsning**”).
- 3.5 Om prisskillnaden vid tidpunkten för ditt försök att slutföra bokningen är högre än den låsta gränsen kommer vi att återbetala dig avgiften för prislåsningen. Om du försöker slutföra bokningen men transporten är slutsåld, återbetalar vi dig även prislåsningsavgiften. Vi kan komma att erbjuda dig att betala mellanskillnaden som överstiger den Låsta gränsen och ändå slutföra Bokningen.

4. URSPRUNGLIG BOKNING

- 4.1 Kiwi.com gör det möjligt för dig att söka efter erbjudanden om Transporter och Tilläggstjänster från olika Transportörer som agerar som återförsäljare, liksom andra Tredjepartstjänster från diverse Tredjepartsleverantörer av tjänster, samt att kombinera dem med ytterligare Kiwi.com-tjänster till Bokningar och ge Kiwi.com i uppdrag att beställa samtliga dessa Tredjepartstjänster för din räkning.
- 4.2 När Bokningen är slutförd instruerar du därför Kiwi.com att förmedla ingåendet av alla nödvändiga avtal med Tredjepartsleverantörer av tjänster för din räkning samt att förse dig med all nödvändig information för att du ska kunna erhålla Tredjepartstjänsterna med de begränsningar som förklaras i artikel 5.5. Kiwi.com ska auktoriseras att å dina vägnar utföra alla åtgärder som är nödvändiga för att beställa de Tredjepartstjänster som bäst matchar specifikationen för din Bokning. Om vi inte kan beställa de sittplatser du valt auktoriserar du oss att beställa de återstående Tredjepartstjänsterna och återbetala priset för sittplatserna till dig. Vi kan erbjuda dig liknande sittplatser i samma del av planet. Du kan avböja dem och begära en återbetalning av priset för sittplatserna. Om vi hittar samma Tredjepartstjänster (som redan beställts) till ett lägre pris kommer vi att avbeställa dem hos de berörda Tjänsteleverantörerna och begära återbetalning, och sedan beställa Tredjepartstjänsterna igen. Vi kommer att behålla återbetalningarna för dessa onödiga bokningar för att täcka kostnaderna för de nya. Eventuella skillnader kommer att behållas av Kiwi.com som Kiwi.coms serviceavgift.
- 4.3 Enligt detta Avtal förmedlar Kiwi.com ingåendet av Transportavtalet för din räkning mellan dig och Transportörerna. I en del fall kan Kiwi.com ingå Transportavtal med Transportörerna även på uppdrag av Övriga passagerare. Det innebär att du eller de Övriga passagerarna, i tillämpliga fall, kommer att bli part i Transportavtalen och kommer att vara bundna av deras regler och villkor. Det är ditt ansvar att läsa igenom regler och villkor för Transportavtalet. Detta gäller även för andra eventuella Transportörsbokningar som görs för din eller Övriga passagerares räkning enligt detta Avtal (t.ex. som en del av Skydd mot störningar eller Premium-skydd mot störningar).

- 4.4 När vi beställer Tredjepartstjänsterna för din räkning kommer vi att skicka en e-postbekräftelse av Bokningen, som sedan kan hanteras enligt beskrivningen i avsnitt 5.
- 4.5 **Virtuella uppgifter**
- 4.5.1 Du bekräftar härmed och samtycker till att vi, vid slutförande av Bokningen och i syfte att beställa Tredjepartstjänster, kan skapa en virtuell e-postadress och betalningsinformation som hör till din Bokning och som ska användas när du beställer Tredjepartstjänsterna (i artikel 4.5 betecknade som **"Virtuella uppgifter"**). Det betyder att vi kan:
- (a) tillhandahålla denna virtuella e-postadress till Transportörerna och Tredjepartsleverantörerna av tjänster, och
 - (b) använda den virtuella betalningsinformationen för att betala transportörens bokningsbelopp och beloppet för tjänsterna från tredje part till tjänsteleverantörerna från tredje part.
- 4.5.2 Dessutom godkänner du att dessa virtuella uppgifter är dina personliga uppgifter och samtycker till att dessa virtuella uppgifter överförs till transportörerna som dina personliga uppgifter när du gör bokningar hos transportören. Det betyder att när transportörerna kräver kundens e-postadress och betalningsinformation kommer vi att använda dessa virtuella uppgifter. I de fall där transportörerna kan kräva att vi tillhandahåller de kunduppgifter som kunden lämnat till oss, försäkrar du att dessa virtuella uppgifter tillhandahålls av dig till Kiwi.com.
- 4.5.3 Det faktum att vi förser Tredjepartsleverantörer med de Virtuella uppgifterna innebär också att all information och alla betalningar från Tredjepartsleverantörerna ska tas emot av Kiwi.com och vidarebefordras till dig enligt villkoren i detta Avtal.
- 4.6 **Virtuell interlining.** En av de största fördelarna med Kiwi.com är vår förmåga att kombinera flyg till Resplaner med virtuell interlining, där du kan använda anslutande Transporter mellan Transportörer som inte samarbetar med varandra och därför ofta resa billigare. När vi skapar Resplaner med virtuell interlining utgår vi från det aktuella kunskapsläget och bemödar oss om att se till att du har tillräckligt med tid för transfer. När du väljer en Resplan med virtuell interlining bör du vara medveten om följande:
- 4.6.1 under uppehållen måste du hämta ut och checka in ditt bagage på nytt, och
- 4.6.2 du kommer förmodligen att behöva gå igenom tullen, så du kan behöva visum eller andra nödvändiga dokument samt uppfylla andra lokala inresekrav för destinationerna där du gör uppehåll för att få komma in i dessa länder.

5. BOKNINGSHANTERING

- 5.1 "Bokningshantering" är en assistanstjänst bestående av:

- 5.1.1 tar emot all kommunikation från tjänsteleverantörer från tredje part relaterad till beställda tjänster från tredje part, bearbetar den mottagna kommunikationen, väljer den viktiga information som krävs för att du ska kunna erhålla de beställda tjänsterna från tredje part och ger dig denna information via våra kommunikationskanaler,
- 5.1.2 acceptera eller avböja alternativa Transporter som erbjuds av Transportörerna i händelse av avbokning eller en tidsändring orsakad av Transportören enligt ytterligare förklaring i artiklarna 5.7–5.9 nedan.
- 5.2 **Tjänster efter bokning.** På din begäran och förutsatt att du betalar respektive priser som debiteras av Tredjepartsleverantörer av tjänster, såsom är möjligt enligt ditt avtalsförhållande med Tredjepartsleverantörerna av tjänster eller avtal mellan Tredjepartsleverantörerna av tjänster och Kiwi.com, ska vi:
- 5.2.1 hantera ändringar i dina bokningar av tjänster från tredje part, och
- 5.2.2 behandla dina förfrågningar om att beställa ytterligare tjänster från tredje part.
- 5.3 För tillhandahållandet av Tjänster efter bokning har vi rätt att ta ut en Hanteringsavgift. Beloppet kommer att meddelas till dig innan din bekräftelse och betalning av denna tjänst. Standardbeloppet för Hanteringsavgiften är 30 € per förfrågan. Du kan reducera eller undvika Hanteringsavgiften genom att köpa motsvarande alternativ under Bokningsprocessen enligt de villkor som beskrivs däri. När vi erbjuder oss att göra ytterligare Transportörsbokningar för din räkning, som en del av Tjänsterna efter bokning, tillämpas inte Hanteringsavgiften och det visade priset ska inkludera Transportörens bokningspris och en Serviceavgift från Kiwi.com.
- 5.4 I samband med utförande av Bokningshantering och Tjänster efter bokning godkänner du härmed att Kiwi.com får utföra alla åtgärder som är nödvändiga för att tillhandahålla dessa tjänster för din räkning eller, om Kiwi.com anser att det är nödvändigt, för att säkerställa att Tredjepartsleverantörerna av tjänster tillhandahåller de beställda Tredjepartstjänsterna till dig på det sätt som bäst stämmer överens med din specifika Bokning, inklusive all nödvändig kommunikation med Tredjepartsleverantörerna av tjänster i vårt eller ditt namn.
- 5.5 I ett försök att erbjuda dig de bästa priserna för Transporterna bokar vi i vissa fall en Transportör via kanaler eller tredje parter som inte tillåter oss att ge dig tillgång till användargränssnitten för Transportörsbokningar (t.ex. globala distributionskanaler eller bokningspartners). I sådana fall måste du hantera alla dina förfrågningar gällande Transportören genom våra Tjänster efter bokning.
- 5.6 **Begäran om ersättning.** När du slutför din bokning ålägger du oss att förse dig med information om tjänster för begäran om ersättning. I syfte att tillhandahålla ersättning ålägger du oss härmed att bedöma din rättighet till eventuella ersättningsanspråk och att dra slutsatsen (enligt vårt eget gottfinnande) att det är lämpligt att hänvisa till dig till

tjänsterna från ett tredjepartsföretag, AirHelp Germany GmbH. Om vi drar slutsatsen att du kan vara berättigad till ersättning av transportörerna, skickar vi en inbjudan till dig att beställa tjänster från AirHelp gällande kompensation. Du är inte skyldig att få dina anspråk verkställda på detta sätt. Avgiften för tjänsterna som tillhandahålls av AirHelp regleras av ditt avtal med AirHelp.

- 5.7 **Virtuell interlining – Ändringar av resplan.** För våra Resplaner med virtuell interlining, där vi har möjlighet att acceptera eller avböja alternativa Transporter som erbjuds av Transportörerna för din räkning, kommer vi att göra det baserat på hur det alternativ som erbjuds påverkar din möjlighet till ombordstigning på nästa Transport i din resplan, dvs. om du kommer att ha tillräckligt med tid på den specifika uppehållsdestinationen för egen transfer enligt beskrivningen i artikel 4.6 (betecknas i artikel 5.8 respektive 5.9 som **”Tidskrav för egen transfer”**).
- 5.8 Om något av de erbjudna alternativen uppfyller Tidskravet för egen transfer och tidsskillnaden mellan den ursprungliga och den nya avgången är mindre än 24 timmar, accepterar vi den erbjudna Transport som enligt vår åsikt bäst matchar specifikationen för din ursprungliga resplan och informerar dig om denna förändring. Om inget av de erbjudna alternativen uppfyller tidskravet för egen transfer kommer vi att avvisa dem och begära en återbetalning. Detta betraktas som Assisterad återbetalning.
- 5.9 I de fall där minst ett av de erbjudna alternativen uppfyller tidskravet för egen transfer (eller om det inte finns någon ytterligare anslutande transport) men skillnaden mellan den ursprungliga avgången och den nya avgången för något av de erbjudna alternativen skulle vara mer än 24 timmar kommer vi, där det är möjligt, att informera dig om ändringen och låta dig bestämma om du vill acceptera något av de erbjudna alternativen. Om du inte informerar oss om beslutet på anvisat sätt inom den tidsram som vi anger kommer vi att begära en återbetalning. Detta betraktas som Assisterad återbetalning.
- 5.10 **Incheckningstjänst**
- 5.10.1 Vi kan erbjuda dig en Incheckningstjänst där vi sköter incheckningen online hos Transportörerna i din Resplan åt dig, så fort det är möjligt att checka in. När incheckningen har slutförts skickar vi boardingkorten till dig. För tillhandahållandet av Incheckningstjänsten har vi rätt att ta ut en avgift. Avgiftens belopp visas i erbjudandet. Incheckningstjänsten kan också erbjudas som en del av Kiwi.com Guarantee.
- 5.10.2 I vissa fall kan vi erbjuda dig Incheckningstjänsten utan extra kostnad. Om så är fallet kommer detta tydligt att anges under Bokningsprocessen. Observera dock att den kostnadsfria Incheckningstjänsten kan ha begränsningar och kanske inte täcker alla transportsträckor.
- 5.10.3 Vi är endast skyldiga att tillhandahålla Incheckningstjänsten enligt artikel 5.10.1 eller 5.10.2 om du förser oss med all nödvändig information inom de tidsperioder som

anges av oss.

6. AVGIFTER, KOSTNADER OCH DEBITERINGAR

6.1 Bokningspriset består av:

6.1.1 Transportörens bokningspris

6.1.2 Tilläggstjänster från tjänsteleverantör som inte är transportör, och

6.1.3 Kiwi.com:s serviceavgift som består av, som tillämpligt,

- (a) avgiften för bokning av transport och transportörens tilläggstjänster,
- (b) avgiften för bokning av Tilläggstjänster från tjänsteleverantör som inte är transportör,
- (c) avgifterna för extratjänster från Kiwi.com (t.ex. Premium-skydd mot störningar), högre servicenivåer för kundtjänst (avsnitt 11), Standard- och Flexi-paket eller motsvarande, eller andra Kiwi.com-tjänster som valts under Bokningsprocessen, och
- (d) avgiften för Kiwi.com Guarantee (Skydd mot störningar, Incheckningstjänst, Premium-tjänster, Direktchatt dygnet runt och ingen Hanteringsavgift för Tjänster efter bokning).

6.2 Uppdelningen av Bokningspriset i Transportörens bokningspris, priset för Tilläggstjänster från leverantör som inte är transportör samt Kiwi.com:s serviceavgift är tillgänglig för dig under Bokningsprocessen. Transportörens bokningspris är också uppdelat i priset för transporten (grundavgift) och transportörens tilläggsavgifter.

6.3 Transportpris

6.3.1 Vi försöker alltid att visa den mest exakta och aktuella informationen om Transportörens bokningspriser, men dessa priser tenderar att fluktuera kraftigt och ibland kan de till och med ändras några sekunder efter att du avslutat din Bokning. Därför kan vi inte alltid garantera att priset som vi erbjuder dig under Bokningen är det pris som erbjuds av Transportörerna i just det ögonblicket.

6.3.2 När du har slutfört bokningen försöker vi beställa alla tjänster från tredje part som du har valt, inklusive de enskilda transporterna. Dock kan transportörens bokningspris ändras under tiden och därför skilja sig lite från det pris som visades för dig i bokningsprocessen. Om det förekommer en rimlig skillnad (inom vårt gottfinnande) mellan priset som visades för dig i bokningsprocessen och transportörens faktiska bokningspris, kommer Kiwi.com att slutföra bokningen ändå och skillnaden läggs till eller dras av från Kiwi.com-serviceavgiften. I detta fall kommer Bokningspriset att förbli oförändrat och du får inga extra kostnader.

6.3.3 Även om du väljer anslutande transport som erbjuds av en enskild transportör (t.ex. ett flyg tur och retur), beställer vi vanligtvis en enkelresa till var och en av

destinationernas flygplatser. Det betyder att det visade bokningspriset från transportören kommer att vara en kombination av enkelresor som erbjuds av transportören och därför i vissa fall kan skilja sig något från priset för den anslutande transporten som erbjuds av transportören.

- 6.4 **Prisändring.** Som förklarats i artikel 6.3.1 händer det att Transportörens bokningspriser ändras under tiden mellan att du slutför Bokningen och vårt försök att slutföra Transportörsbokningen för din räkning. Till en viss utsträckning ska Kiwi.com täcka mellanskillnaden. Men om prisskillnaden överstiger våra internt fastställda rikttal förbehåller vi oss rätten att, enligt eget gottfinnande, begära att du betalar mellanskillnaden innan du köper Transporterna eller att återbetala Bokningspriset till dig i överensstämmelse med artikel 8.4.
- 6.5 Där dessa Allmänna villkor anger specifika priser i EUR gäller att om du väljer en annan valuta på Kiwi.com-plattformen kommer priserna att konverteras till din valda valuta genom att använda de senaste växelkurserna från tillförlitliga och allmänt erkända källor.

7. BOKA OM DINA FLYG

- 7.1 Om du har valt de flexibla ombokningsvillkoren (Standard och Flexi, eller motsvarande paket) under Bokningsprocessen kan du beställa vår Ombokningstjänst enligt beskrivningen i Avsnittet nedan. Annars kan du boka om ditt flyg enligt flygbolagets regler. Om din bokning inkluderar Kiwi.com Guarantee hjälper vi dig att boka om hos flygbolaget.
- 7.2 Om du beställer Ombokningstjänsten kommer Kiwi.com att avboka din ursprungliga Transportörsbokning och göra en ny Transportörsbokning för din räkning enligt följande villkor: Du kommer endast att behöva betala skillnaden mellan priset på din ursprungliga Transportörsbokning och den nya Transportörsbokningen. Skulle priset på den nya Transportörsbokningen vara lägre än för den ursprungliga Bokningen kommer vi att boka om din biljett utan att någon extra avgift kommer att krävas av dig. Kiwi.com kommer att begära en återbetalning för den ursprungliga avbokade Transportörsbokningen enligt villkoren för Avbokningstjänsten enligt Artikel 9.2.2 (b). Kiwi.com kommer att använda återbetalningen som består av 80 % av Transportörens bokningspris för att täcka kostnaderna för den nya flygningen (om priset för den nya Transportörsbokningen är lägre än återbetalningen kommer Kiwi.com att behålla resten).
- 7.3 Du har endast rätt att beställa Ombokningstjänsten en gång. Om din Bokning även inkluderade flexibel ombokning och flexibla avbokningsvillkor kommer du vid beställning av Ombokningstjänsten att förlora rätten att beställa Avbokningstjänsten enligt villkoren i artikel 9.2.2 (b) och har endast rätt att beställa den enligt villkoren i artikel 9.2.2 (a).
- 7.4 Om inget annat anges kan du beställa Avbokningstjänsten fram till 48 timmar före avgång för den första Transporten i din Resplan. Om du har köpt Flexi eller motsvarande paket

mindre än en vecka före den första avgången, kan du beställa tjänsterna fram till fyra timmar innan avgång.

8. AVBOKNINGAR INNAN VI BOKAR FLYGRESORNA

- 8.1 **Omedelbar avbokning.** Kiwi.com kan erbjuda Omedelbar avbokning av en Bokning som inte behandlats (dvs. innan din Bokning bekräftats enligt artikel 4.4). När du begär detta kommer vi först att verifiera att inga Tredjepartstjänster har beställts. Om inga Tredjepartstjänster har beställts kommer vi att bekräfta din begäran, avboka och omedelbart betala tillbaka Bokningspriset i form av Kredit hos Kiwi.com, minus avgiften för Omedelbar avbokning. Mot utförande av denna tjänst har vi rätt till en avgift på 10 % av Bokningspriset. Det innebär att om en Omedelbar avbokning sker, kommer Kiwi.com att återbetala 90 % av Bokningspriset till dig.
- 8.2 Du kan avboka och få en återbetalning av Bokningspriset från oss i följande fall: om vi inte bekräftar din Bokning inom 24 timmar från att du slutfört Bokningen (gäller Bokningar som slutförts minst 48 timmar innan planerad avresa), inom 8 timmar från att du slutfört Bokningen (gäller Bokningar som slutförts minst 24 och högst 48 timmar innan planerad avresa) eller inom 4 timmar från att du slutfört Bokningen (gäller Bokningar som slutförts minst 12 och högst 24 timmar innan planerad avresa). I det här fallet förbehåller vi oss även rätten att kontakta dig och att försöka hitta en alternativ lösning som tillgodoser dina behov, samt reglera betalning av skillnaden mellan ursprungspriset och priset för alternativet. Du har dock inte rätt att avboka om vi redan har beställt någon av Tredjepartstjänsterna. Du har inte heller rätt att avboka om du slutförde din Bokning mindre än 12 timmar innan planerad avresa. De tidsperioder som fastställts för bekräftelse av Bokningen kommer att pausas från det ögonblick vi begär nödvändig information från dig fram till den tidpunkt då du har tillhandahållit all den begärda informationen.
- 8.3 Kiwi.com har rätt att avboka en Bokning som inte behandlats om det inte går att beställa Tredjepartstjänsterna på grund av omständigheter som är bortom vår kontroll, till exempel:
- 8.3.1 om din betalning ansågs vara bedräglig av vår tjänst för bedrägeribekämpning,
 - 8.3.2 om priset ändrades av skäl som vi inte råder över, t.ex. en oväntad prisändring hos Transportören, och du avböjde att betala mellanskillnaden,
 - 8.3.3 att biljetten du beställde sålde slut innan vi lyckades boka den,
 - 8.3.4 om vi inte kunde boka biljetten på grund av ett tekniskt fel hos Transportören eller hos en Tjänsteleverantör som inte är transportör,
 - 8.3.5 att en del av informationen du uppgav till oss var ogiltig eller saknades, och att vi därför inte kunde slutföra bokningen hos Transportören eller Tjänsteleverantören som inte är transportör,

8.3.6 att våra system upptäckte att du redan gjort en identisk bokning.

- 8.4 Om avbokning sker innan en Bokning har behandlats enligt artikel 8.2 eller 8.3 kommer vi att återbetala Bokningspriset till din ursprungliga betalningsmetod. Vi förbehåller oss rätten att erbjuda Kredit hos Kiwi.com istället för återbetalning i pengar, och överför återbetalningen till den ursprungliga betalningsmetoden endast när detta erbjudande löpt ut eller när du valt den ursprungliga betalningsmetoden.

9. AVBOKNINGAR EFTER ATT VI BOKAT FLYGRESORNA

9.1 Allmänna bestämmelser

- 9.1.1 **Återbetalning av Transportörens bokningspris.** Återbetalningen av Transportörens bokningspris beror på den Återbetalningstjänst du väljer. För vissa Återbetalningstjänster, om så anges i detta avtal, har Kiwi.com rätt att ta ut en Hanteringsavgift för återbetalning enligt nedan. Hanteringsavgiften för återbetalning ska alltid dras från den återbetalning som erhålls från Tredjepartsleverantörerna av tjänster. Om Hanteringsavgiften för återbetalning är högre än det belopp som erhållits kommer vi inte att debitera dig det belopp som överskrider återbetalningen.
- 9.1.2 **Kiwi.com som ställföreträdare.** Vid bekräftelse på beställning av Återbetalningstjänsten, som kan ske antingen via Kiwi.com-plattformen eller via kontakt med vår kundtjänst, utser du Kiwi.com till ställföreträdare och ger oss fullmakt samt alla befogenheter som krävs för att företräda dig i den utsträckning som krävs för att erhålla återbetalning från Transportören, begränsat till de återkrav som sker innan en eventuell rättegång. Om Transportören eller annan berörd part kräver en skriftlig fullmakt måste du på vår begäran tillhandahålla en sådan skriftlig bekräftelse i det format som dikteras av oss. Dessutom samtycker du uttryckligen till att Kiwi.com utför alla åtgärder som av praktiska skäl kan bli nödvändiga för att erhålla det återbetalade beloppet i ditt namn (t.ex. använda Transportörens B2C-kontaktkanaler, anhålla om kortreklamation osv.). Om du vill kan du dock utöva dina rättigheter genom att kontakta Transportören direkt, utan hjälp av Kiwi.com.
- 9.1.3 **Återbetalning upp till Bokningsprisets värde.** Om Transportörens bokningspris stiger efter att du har slutfört Bokningen, men innan vi lyckas slutföra Transportörsbokningen enligt beskrivningen i art. 6.3.2, ska det totala återbetalningsbara beloppet i samband med våra Återbetalningstjänster vara begränsat till Bokningsprisets värde. Om det återbetalda beloppet överstiger Bokningspriset kommer vi att behålla skillnaden som en Hanteringsavgift för återbetalning.

9.1.4 Begränsning för återbetalning av Kiwi.com:s Serviceavgift. Kiwi.com:s Serviceavgift är endast återbetalningsbar tills vi beställer Tredjepartstjänsterna och betalar priset för Tredjepartstjänsterna till Tredjepartsleverantörerna av tjänster. När detta har skett kan Kiwi.com:s Serviceavgift inte längre återbetalas och om inget annat uttryckligen anges gäller de olika återbetalningsmetoder som beskrivs i detta Avtal endast för Transportörens bokningspris. Priset för Tilläggstjänster från tjänsteleverantörer som inte är transportörer kan återbetalas enligt dessa leverantörers regler och villkor som är tillämpliga på de valda Tilläggstjänsterna.

9.2 Dina alternativ om du vill avboka dina flygresor

9.2.1 Om du av egna skäl vill avboka den Transport du beställt och det inte förekommer några störningar eller avbrott för den beställda Transporten (t.ex. flyget har inte ställts in) kan du göra det med hjälp av Kiwi.coms Avbokningstjänster enligt avbokningsvillkoren du väljer under Bokningsprocessen. Avbokningstjänster inkluderar Återbetalningstjänsten.

9.2.2 Om du beställer Avbokningstjänsten, med beaktande av det garanterade återbetalningsbeloppet som anges under Bokningsprocessen, har Kiwi.com rätt till en Avgift för återbetalningshantering baserat på den valda typen av avbokningsvillkor enligt följande:

- (a) Om du har valt begränsade avbokningsvillkor (Saver och Standard eller motsvarande paket) och Bokningspriset är över 20 EUR har Kiwi.com rätt till en avgift som är lika med 10 EUR under Transportörens bokningspris. Det innebär att **Kiwi.com ska återbetala 10 EUR till dig**. För Bokningar med ett Bokningspris på 20 EUR eller lägre har Kiwi.com rätt till en avgift på motsvarande 100 % av Transportörens bokningspris och du får därför ingen återbetalning.
- (b) Om du har valt flexibla avbokningsvillkor (Flexi eller motsvarande paket, eller rätt till avbokning oavsett anledning), har Kiwi.com rätt till en avgift motsvarande 20 % av Transportörens bokningspris. Det betyder att vid en avbokning **ska Kiwi.com återbetala 80 % av Transportörens bokningspris till dig**.

9.2.3 När du har beställt Avbokningstjänsten ska Kiwi.com betala dig det garanterade beloppet i förskott och dra av Avgiften för återbetalningshantering från alla belopp som erhålls från Transportören efter avbokningen av Transporten. Skulle Kiwi.com inte erhålla något alls eller ett lägre belopp än Avgiften för återbetalningshantering avsäger de sig rätten till skillnaden mellan det återbetalda beloppet och Avgiften för återbetalningshantering.

9.2.4 Om du inte väljer några unika avbokningsvillkor från Kiwi.com under Bokningsprocessen har du rätt till en Återbetalningstjänst som innebär att vi, på din begäran, avbokar alla Transporter i Resplanen och ansöker om återbetalningar från Transportörerna, samt vidarebefordrar alla återbetalningar vi erhåller till dig. Kiwi.com förbehåller sig också rätten att erbjuda dig denna Återbetalningstjänst efter eget gottfinnande. För den här tjänsten kan Kiwi.com ta ut en Avgift för återbetalningshantering enligt vad som specificeras under Bokningsprocessen. Villkoren i artikel 9.3.3(b) gäller.

9.2.5 Om inget annat anges kan du beställa Avbokningstjänsten fram till 48 timmar före avgång för den första Transporten i din resplan. Om du har köpt Flexi eller motsvarande paket mindre än en vecka före den första avgången, kan du beställa tjänsterna fram till fyra timmar innan avgång.

9.3 Dina rättigheter om Transportören ställer in dina flygresor

9.3.1 Om Transporten ställs in av Transportören kommer villkoren för den Återbetalningstjänst som finns tillgänglig för dig bero på huruvida du har några rättigheter enligt Skyddet mot störningar eller Premium-skyddet mot störningar.

9.3.2 **Skydd mot störningar.** Om du har Skydd mot störningar eller Premium-skydd mot störningar och din Transport ställdes in (eller drabbades av någon annan störning) gäller avsnitt 10.

9.3.3 Assisterad återbetalning (på begäran)

- (a) Du har även möjlighet att begära tjänsten Assisterad återbetalning som innebär att vi, efter din bekräftelse, avbokar de Transporter som påverkats i din Resplan och försöker återkräva alla återbetalningar som är möjliga från Transportören enligt de villkor som beskrivs nedan. Återbetalade belopp och behandlingstidens längd beror på Transportörens regler och villkor samt relevant lagstiftning.
- (b) Med tanke på att belopp, betalningsmetod och behandlingstid för återbetalning alltid beror på Transportören kan Kiwi.com inte (och kommer heller inte att) garantera resultatet eller hur länge återbetalningsprocessen kommer att pågå. Det kan förekomma situationer då du inte har rätt till återbetalning enligt Transportavtalet eller tillämplig lagstiftning. I sådana fall kommer vi informera dig om att bokningen inte är återbetalningsbar. Vi kommer fortlöpande att försöka kräva återbetalningen i 6 månader efter din begäran. Om vi inte får någon återbetalning eller information från Transportören att de inte kommer göra en återbetalning inom denna tid kommer vi att betrakta det som en ej återbetalningsbar bokning och informera dig om detta. Du kan dock försöka kontakta Transportören direkt för att kräva en återbetalning, och om vi får en återbetalning efter denna

period kommer vi fortfarande att återbetala dig i enlighet med villkoren för detta Avtal. Tredje parter som behandlar återbetalningarna kan komma att dra av hanteringsavgifter från det återbetalningsbara beloppet.

9.3.4 Utan Skydd mot störningar – Förskottsbetalning av återbetalningar (efter ansökan)

- (a) I vissa fall, och även om du varken har Skydd mot störningar eller Premium-skydd mot störningar, förbehåller vi oss rätten att erbjuda dig en speciell typ av Återbetalningstjänst där vi återbetalar Bokningspriset eller delar därav till dig i form av Kredit hos Kiwi.com innan vi erhåller en återbetalning från Transportören, mot att du överlåter all ägande- och förfoganderätt, samt alla anspråk gentemot Transportören som uppstår i anslutning till den avbokade Transporten, till Kiwi.com. Villkoren som anges i artikel 10.2.4 gäller i enlighet därmed.
- (b) Erbjudandet kan vara tidsbegränsat. I sådana fall samtycker du till att då erbjudandet löper ut kan Kiwi.com tillhandahålla återbetalningen i Kredit hos Kiwi.com, och överlåtelsen enligt artikel 9.3.4 (a) äger rum i samband med detta. Du har möjlighet att avböja erbjudandet även efter att det har löpt ut, samt efter att Krediten hos Kiwi.com har förts in på ditt Kiwi.com-konto. Dock förlorar du möjligheten att neka återbetalningen om du använder någon av den återbetalade Krediten hos Kiwi.com.

9.4 Andra återbetalningstjänster och villkor

9.4.1 Proaktiv ansökan om återbetalning. I allmänhet kommer vi inte att inleda förfrågningar om återbetalning för avbokad Transport från Transportören om du inte har beställt Återbetalningstjänsten. I händelse av konkurs eller likviditetsproblem finns dock en risk att återbetalningar går förlorade. Om en sådan situation uppstår och vi bedömer att vi inte kommer att få någon återbetalning om vi inväntar bekräftelse kan vi påbörja ansökan om återbetalning utan föregående bekräftelse från dig, med hjälp av den metod vi anser vara bäst lämpad. I sådana fall auktoriserar du Kiwi.com i den utsträckning som anges i artikel 9.1.2.

9.4.2 Alternativ betalningsmetod. Om du är berättigad till en återbetalning i pengar enligt detta Avtal men vi inte kan skicka den till den betalningsmetod du använde för att betala hos oss (t.ex. då den betalningsmetod som användes inte längre accepterar återbetalningar), kommer vi att skicka en förfrågan där vi ber dig att ange en alternativ återbetalningsmetod. Om du inte besvarar denna förfrågan inom den tidsperiod som anges, förbehåller vi oss rätten att återbetala motsvarande belopp i Kredit hos Kiwi.com. Om du begär en banköverföring, oavsett vilken

valuta som användes för din ursprungliga betalning, kommer banköverföringen att göras i euro och en eventuell valutaomvandling kommer att hanteras av din bank.

- 9.4.3 Kostnader för nekad kortreklamation. Om du försöker få tillbaka ett belopp som du betalat till oss via din banks kortreklamationssystem och du sedan förlorar detta belopp, dvs. din begäran om kortreklamation nekas, har vi rätt till ersättning för de kostnader som uppkommit för oss i samband med processen, upp till ett belopp på 20 EUR. Detta belopp kommer att dras från de belopp som ska betalas till dig.
- 9.4.4 Återbetalning vid ej använda transporter. Om du inte använder en Transport som ingår i din Bokning och som a) inte har ställts in av Transportören, b) inte omfattas av varken Skyddet mot störningar eller Premium-skyddet mot störningar enligt beskrivningen i avsnitt 10 och c) du inte har köpt Avbokningstjänsten som beskrivs i artikel 9.2, samtycker du till och ger oss härmed i uppdrag att begära och erhålla återbetalning för den berörda Transporten (inklusive återbetalning av eventuella flygplatsskatter, lokala skatter eller extra avgifter som ingår i denna transportkostnad) för din räkning från respektive Transportör i den utsträckning som definieras i artikel 9.1.2. Eftersom vi vill försäkra oss om att du får möjlighet att själv begära dessa återbetalningar kommer denna auktorisering endast att bli giltig 10 månader efter bekräftelsedatum för din Bokning. Du samtycker härmed till att vi tar ut en hanteringsavgift på 59 EUR för varje berörd Transport som omfattas av Återbetalning vid ej använda transporter. Denna avgift kommer att dras av från beloppet vi emottar från Transportörerna. Skulle avgiften överstiga totalsumman av de återbetalade beloppen avsäger vi oss rätten att begära in mellanskillnaden.
- 9.4.5 Oombedda återbetalningar. Om vi får en återbetalning i pengar för någon av dina Transporter från Transportören, även om du inte har beställt någon Återbetalningstjänst, förbehåller vi oss rätten att erbjuda Kredit hos Kiwi.com i enlighet med artikel 12.8.
- 9.4.6 Obetalda bokningar. Om vi beställer Tredjepartstjänster för din räkning och senare upptäcker att din betalning inte inkommit på vårt konto, kommer vi be dig att betala Bokningspriset. Om du inte betalar Bokningspriset inom den angivna tidsgränsen har vi rätt att avbeställa Bokningen och Tredjepartstjänsterna samt att behålla de eventuella återbetalningar vi får från Tredje part som ersättning för våra kostnader.

10. STÖRNINGSSKYDD

10.1 SKYDD MOT STÖRNINGAR

- 10.1.1 I vissa fall har du rätt till vårt Skydd mot störningar. Om så är fallet kommer du att informeras om detta under Bokningsprocessen. Om du har Skydd mot störningar

och en Störning inträffar har du rätt att välja mellan Assisterad återbetalning enligt definitionen i artikel 9.3.3, samt möjlighet att få omedelbar Kredit hos Kiwi.com.

- (a) Om vi får vetskap om Störningen mindre än fem timmar innan den första Transporten avgår har du rätt till Kredit hos Kiwi.com till ett värde som motsvarar priset för den Alternativa transport vars ankomstdatum och tid ligger närmast det ursprungliga tidsschemat, och som finns tillgänglig på Kiwi.com vid den tidpunkt då vi får kännedom om Störningen.
- (b) Om vi får vetskap om Störningen minst fem timmar innan den första Transporten avgår i din Resplan med virtuell interlining har du rätt till Kredit hos Kiwi.com till ett värde som motsvarar priset för den Alternativa transport vars ankomstdatum och tid ligger närmast det ursprungliga tidsschemat, och som finns tillgänglig på Kiwi.com vid den tidpunkt då vi får kännedom om Störningen, upp till Transportörens bokningspris.
- (c) Om vi får vetskap om Störningen minst fem timmar innan avgången för den första Transporten i din Resplan utan virtuell interlining har du rätt till Kredit hos Kiwi.com till ett värde som motsvarar Transportörens bokningspris.

10.1.2 Om du väljer omedelbar Kredit hos Kiwi.com överlåter du till oss all ägande- och förfoganderätt och dina anspråk gentemot Transportören som uppstår i samband med den inställda flygresan avseende all återbetalning (i) enligt Transportavtalet med Transportören eller (ii) med grund i tillämplig lagstiftning. Dessutom samtycker du till att tillhandahålla all rimlig hjälp som begärs för att en sådan återbetalning ska kunna erhållas. Om din Transport, som ingår i en enskild bokning på en enda biljett (t.ex. flyg med ett enda PNR), drabbas av en störning kan du genom att välja omedelbar Kredit hos Kiwi.com ge oss befogenhet att avboka samtliga Transporter i denna enskilda bokning.

10.2 PREMIUM-SKYDD MOT STÖRNINGAR

10.2.1 Om Skyddet mot störningar inte ingår i din Bokning kan du köpa Premium-skyddet mot störningar innan slutförandet av din Bokning mot en avgift som ska visas eller på annat sätt meddelas till dig i själva erbjudandet. Om Kiwi.com erbjuder dig att köpa till Premium-skyddet mot störningar efter att du slutfört din Bokning, såvida inget annat uttryckligen anges i erbjudandet, gäller följande:

- (a) om det finns något skrivet i erbjudandet om när det löper ut ska det förbli giltigt för en specifik period som anges i erbjudandet, annars ska det betraktas som ett engångserbjudande och upphöra att gälla om du inte reagerar på det eller på annat sätt avfärdar det,
- (b) erbjudandet kommer inte att gälla om en störning inträffar på en eller flera av transportererna i din bokning,

- (c) Om du köper Kiwi.com:s Premium-skydd mot störningar efter att Störningar på en eller flera Transporter redan har inträffat har vi rätt att dra oss ur avtalet som gäller för Premium-skyddet mot störningar och är inte skyldiga att uppfylla några förpliktelser enligt detta avsnitt 10. I sådana fall kommer vi att återbetala köpesumman för Premium-skyddet mot störningar till dig.

10.2.2 Scenario A – 48 timmar eller mer innan avresa. Om vi får information om Störningen minst 48 timmar innan avgången för den första Transporten i din Resplan får du rätt att välja ett av följande alternativ:

- (a) Återbetalning i Kredit hos Kiwi.com. När du bekräftar ditt val kommer Kiwi.com omedelbart att ge dig Kredit hos Kiwi.com till ett värde som motsvarar Bokningspriset.
- (b) Assisterad återbetalning. Genom att du bekräftar detta alternativ beställer du Återbetalningstjänsten enligt villkoren i artikel 9.3.3. Det innebär att vi kommer att begära en återbetalning från Transportören för din räkning och skicka den till dig när vi erhållit den, i enlighet med villkoren som beskrivs i dessa Allmänna villkor.
- (c) Arrangemang av alternativ transport. Så snart vi får vetskap om Störningen kommer vi börja försöka att söka efter Alternativ transport. Efter din bekräftelse av detta alternativ och, om så krävs, betalning av prisskillnaden (som beskrivs nedan), fullföljer vi beställningen av dessa alternativa transporter. Villkoren i avsnitt 4 ska tillämpas på motsvarande sätt. För arrangemanget av den alternativa transporten kan vi be dig om ytterligare avgifter under följande villkor:
 - (i) Om transportörens bokningspris för den alternativa transporten är lika med eller lägre än transportörens bokningspris för transporten i din ursprungliga resplan kommer vi att lägga till den alternativa transporten till din bokning utan extra kostnad.
 - (ii) Skulle transportörens bokningspris för den alternativa transporten överstiga transportörens bokningspris för transporten i din ursprungliga resplan, kommer vi att erbjuda dig att lägga till en sådan alternativ transport till din bokning mot en extra avgift som motsvarar skillnaden mellan de två priserna.

10.2.3 Scenario B – mindre än 48 timmar innan avresa. Om vi får information om Störningen 48 timmar eller mindre innan avgången för den första Transporten i din Resplan får du rätt att välja ett av följande alternativ:

- (a) Arrangemang av Alternativ transport enligt de villkor som beskrivs i artikel 10.2.2 (c), eller

- (b) Återbetalning. Kiwi.com ska ge dig valet mellan antingen återbetalning i pengar eller återbetalning i form av Kredit hos Kiwi.com till ett värde som motsvarar:
 - (i) bokningsbeloppet om störningen meddelades oss antingen av dig eller transportören före avgången av den första transporten i din resplan, eller
 - (ii) beloppet som betalats till Kiwi.com för de oanvända transporterna om störningen meddelades oss antingen av dig eller transportören efter avgången av den första transporten i din resplan.

10.2.4 Vid bekräftelse av ditt val enligt Premium-skydd mot störningar ger du oss ditt tillstånd att avboka de utbytta Transportörerna i din Resplan eller, om du valde alternativet Omedelbar återbetalning, att avboka alla Transportörer i din resplan. Samtidigt överlåter du till oss all ägande- och förfoganderätt och dina anspråk gentemot Transportören som uppstår i samband med den Resplan för vilken Återbetalningstjänsten beställdes, avseende all återbetalning (i) enligt Transportavtalet med Transportören eller (ii) med grund i tillämplig lagstiftning. Dessutom samtycker du till att tillhandahålla all rimlig hjälp som begärs för att en sådan återbetalning ska kunna erhållas.

10.3 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR SKYDD MOT STÖRNINGAR OCH PREMIUM-SKYDD MOT STÖRNINGAR

10.3.1 Kiwi.com förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande erbjuda dig ytterligare förmåner i enlighet med Skyddet mot störningar och Premium-skyddet mot störningar. I ett sådant fall ska Kiwi.com klargöra att dessa ytterligare alternativ erbjuds som en förmån enligt Skyddet mot störningar eller Premium-skyddet mot störningar. För sådana erbjudanden gäller villkoren i avsnitt 10.

10.3.2 De enskilda alternativen som beskrivs ovan kommer att presenteras för dig via Kiwi.com-plattformen eller av vår personal via vår kundtjänsts kommunikationskanaler. Alternativet kan vara tidsbegränsat och om den rimliga tidsperiod som angetts av Kiwi.com i erbjudandet löpt ut kommer du att förlora de rättigheter du har enligt detta avsnitt 10.

10.4 TRANSFERSKYDD

10.4.1 Vi erbjuder ett begränsat skydd mot Störningar om vi meddelas om Störningen av kunden eller Transportören, eller på annat sätt får vetskap om den mindre än en (1) timme före avgång för den första Transporten i Resplanen enligt de villkor som anges närmare i artikel 10.4 (betecknas som ”**Transferskydd**” i artikel 10.4.). Transferskyddet gäller inte för Bokningar som består av Transporter som erbjuds av Transportörer som en del av en enda bokning utfärdad som en enda biljett (t.ex. flyg med ett PNR-flygnummer).

10.4.2 Enligt Transferskyddet har du antingen rätt till en Alternativ transport eller Assisterad återbetalning (detta väljs av oss) enligt beskrivningen i artikel 10.2.2 (b) och (c).

10.4.3 **Begränsningar gällande Transferskydd.** Du förlorar dina rättigheter enligt transferskyddet om du underlåter att följa någon av följande regler:

- (a) du måste kontakta oss via telefon eller meddela oss via avsedd funktion för självbetjäning på vår Plattform så snart som möjligt efter att du fått vetskap om störningen, dock senast 24 timmar efter den ursprungliga avgångstiden för Transporten som påverkas av Störningen,
- (b) du måste svara på vårt erbjudande så fort som möjligt, dock senast 24 timmar efter att detta erbjudande har meddelats dig,
- (c) om du ombeds att göra det av Kiwi.com, måste du tillhandahålla alla kvitton som du söker ersättning för inom 14 dagar efter den ursprungliga avgångstiden för den Transport som påverkades av Störningen.

10.5 ÖVERLÅTELSE AV DINA RÄTTIGHETER – LÄS NOGGRANT

10.5.1 Vid bekräftelse av något alternativ som ingår i Skydd mot störningar, Premium-skydd mot störningar eller Transferskydd enligt avsnitt 10 (med undantag för alternativet Assisterad återbetalning), överlåter du till Kiwi.com samtliga rättigheter, äganderätter och anspråk, gentemot alla Transportörer i den berörda Bokningen och som uppstår i samband med Störningar av dessa Transporter, till återbetalning av Transportörens bokningspris enligt ditt Transportavtal, allmän avtalsrätt eller baserat på gällande förordningar, t.ex. förordning (EG) nr. 261/2004 (betecknas i artikel 10.5 som **”Anspråk vid Störningar”**).

10.5.2 För att undvika alla tvivel ska Anspråk vid störningar alltid endast omfatta anspråk på återbetalning av Transportörens bokningspris och inte några andra möjliga anspråk, såsom ersättningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr. 261/2004.

10.5.3 Du samtycker till att tillmötesgå alla rimliga förfrågningar om fullmakter, dokument och assistans för att göra det möjligt för oss, eller våra auktoriserade underleverantörer, att verkställa, ifrågasätta eller på annat sätt behandla Anspråken vid störningar.

10.6 BEGRÄNSNINGAR FÖR SKYDD MOT STÖRNINGAR, PREMIUM-SKYDD MOT STÖRNINGAR OCH TRANSFERSKYDD. Under vissa förutsättningar kommer dina rättigheter enligt Skydd mot störningar, Premium-skydd mot störningar och Transferskydd, som definieras i avsnitt 10, att vara begränsade eller inte alls tillämplbara. **LÄS DETTA AVSNITT NOGA.**

10.6.1 **Scenarier som undantas.** Kiwi.com ska inte vara skyldigt att uppfylla några förpliktelser enligt avsnitt 10 i fall då Störningarna orsakas av extraordinära

omständigheter som påverkar de tredje parter som är involverade i slutförandet av Transporterna. Dessa omständigheter kan i synnerhet utgöras av strejker som påverkar verksamheten för flygbolaget eller flygplatsen, eller innebär betydande begränsningar av verksamheten på flygplats(er), buss- och tågstation(er) och/eller andra transitplatser, såväl som konkurser och/eller insolvens eller upphörande av 50 % eller mer av transportörens alla transporter eller någon annan påverkan som avsevärt begränsar eller gör det omöjligt för transportören att tillhandahålla sina tjänster. Under dessa omständigheter, såvida inget annat specifikt har avtalats, har vi inga skyldigheter att fullgöra de förpliktelser som beskrivs i avsnitt 10 och du kan inte utöva någon av de rättigheter som definieras däri. Observera dock att dina rättigheter gentemot Transportörer (om några) eventuellt inte påverkas.

10.6.2 Visum och resehandlingar. Kiwi.com är inte skyldiga att tillhandahålla något enligt avsnitt 10 i händelse av en Störning som uppstår på grund av eller är relaterad till din underlåtenhet att kontrollera att ditt pass har tillräcklig giltighet för att täcka hela din Resplan, om du behöver visum och att du besitter eventuella resehandlingar som kan krävas av Transportörer eller myndigheter i ditt avreseland, ditt destinationsland och alla länder som du reser igenom och vars lagar gäller för dig.

10.6.3 Ändringar av dina bokade Transporter. Om du gör någon ändring i bokningen av dina Transporter direkt med respektive Transportör utan att ha erhållit samtycke i förväg från Kiwi.com, och då detta a) ändrar restiden för någon Transport i din Bokning, b) ändrar kundens kontaktuppgifter eller c) innebär att en incheckad väska läggs till i en Resplan utan incheckat bagage (se artikel 13.4), kommer du att förlora dina rättigheter enligt avsnitt 10.

11. SERVICE VIA KUNDTJÄNST

- 11.1 Kiwi.com förser dig i allmänhet med digitala verktyg via Kiwi.com-plattformen som gör det möjligt för dig att lösa olika problem som du kan stöta på i samband med din Bokning. Vi förstår dock att dessa verktyg kanske inte alltid erbjuder rätt lösning för dig, eller att du kanske föredrar direktkontakt med en kundtjänstrepresentant. I sådana fall tillhandahåller vi text- och röstkanaler för att ställa frågor eller inkomma med förfrågningar till vår kundtjänst.
- 11.2 Under Bokningsprocessen har du möjlighet att välja nivå för vår kundtjänstservice, vilket avgör hur du prioriteras när du kontaktar vår kundtjänst via telefon. Basic-service tillhandahålls som standard och ingår i Kiwi.coms serviceavgift. Plus- och Premium-service erbjuds mot en extra avgift som anges i bokningsprocessen.
- 11.3 Du kommer att ha möjlighet att kontakta vår kundtjänst via respektive funktion på Kiwi.com-plattformarna och via telefon enligt de villkor som beskrivs på Kiwi.com-plattformarna.

- 11.4 **Basic-service.** Kunder med Plus- och Premium-service kommer att gå före i kön när de ringer kundtjänst via telefon.
- 11.5 **Plus-service.** När du kontaktar vår kundtjänst via telefon har du högre prioritet i kön än kunder med Basic-service, men lägre än kunder med Premium-service.
- 11.6 **Premium-service.** När du ringer vår kundtjänst via telefon har du högre prioritet i köerna än kunder med Basic- och Plus-service.

12. KREDIT HOS KIWI.COM OCH RABATTKODER

- 12.1 Krediten hos Kiwi.com kommer att överföras till dig i de fall som definieras i detta Avtal eller enligt ett avtal som slutits mellan dig och oss i ett specifikt fall. Under vissa omständigheter, som Kiwi.com själv bestämmer, kan krediten hos Kiwi.com också krediteras till dig om Kiwi.com själva bestämmer det. Om du har rätt till Kredit hos Kiwi.com enligt Avtalet ska vi överföra den till dig utan onödig försening efter att vi har bedömt att du har rätt till den. Vi förbehåller oss rätten att ta bort Kredit hos Kiwi.com som överförts till dig av misstag eller utan att de avtalsmässiga eller andra villkor som skulle ge dig rätt till Krediten hos Kiwi.com har uppfyllts.
- 12.2 Observera att din Kredit hos Kiwi.com är oskiljbar från ditt Kiwi.com-konto. Den information om Krediten hos Kiwi.com som står till ditt förfogande är tillgänglig via de relevanta avsnitten på Kiwi.com-plattformen. Den e-postadress som du angett i samband med denna Bokning är kopplad till ditt kreditkonto och krävs för att logga in på denna sektion på Kiwi.com-plattformen.
- 12.3 Om krediten hos Kiwi.com ska krediteras i samband med din bokning ska den vara i den ursprungliga bokningens valuta. I annat fall har Kiwi.com rätt att välja valuta för krediten hos Kiwi.com. Valutorna som krediten hos Kiwi.com finns i kan inte bytas. Krediter hos Kiwi.com i flera olika valutor kan krediteras till ditt konto.
- 12.4 Du kan använda din oanvända giltiga kredit hos Kiwi.com som finns på ditt Kiwi.com-konto som en icke-monetär betalningsmetod för att betala för bokningar och annan service från Kiwi.com. I händelse av sådan betalning kommer värdet av din kredit hos Kiwi.com att dras av från priset upp till dess hela belopp. När det angivna värdet på Krediten hos Kiwi.com används som betalningsmetod för tjänster från Kiwi.com förlorar krediten sin giltighet och kan inte användas igen.
- 12.5 Användningen av krediten hos Kiwi.com omfattas av följande villkor:
 - 12.5.1 Den kan endast användas för betalningar på Kiwi.com-plattformarna.
 - 12.5.2 Du måste vara registrerad och inloggad på det Kiwi.com-konto där Krediten hos Kiwi.com har satts in.
 - 12.5.3 Du måste välja att använda Krediten hos Kiwi.com i betalningssteget (om och i den mån den är tillgänglig för den aktuella betalningen).

- 12.5.4 För en enskild betalning kan Krediten hos Kiwi.com endast användas i en valuta (enligt ditt val). Vi förbehåller oss rätten att låta dig kombinera Kredit hos Kiwi.com i flera olika valutor för att betala för en enskild Bokning – i sådana fall ska Kredit hos Kiwi.com i en annan valuta än valutan för den köpta Bokningen omvandlas med hjälp av fördefinierade aktuella växelkurser (du kommer att informeras om kurserna innan den slutliga bekräftelsen av din betalning).
- 12.5.5 Valutan som priset anges i kommer automatiskt att ändras för att överensstämma med den valuta du väljer för Krediten hos Kiwi.com.
- 12.5.6 Om värdet av Krediten hos Kiwi.com som är tillgänglig på ditt Kiwi.com-konto inte räcker för att täcka hela priset som ska betalas, måste du betala mellanskillnaden med en annan betalningsmetod som stöds av oss för detta ändamål (notera att alternativa betalningsmetoder som PayPal, Sofort och China Union Pay inte går att kombinera med Kredit hos Kiwi.com).
- 12.6 Begränsningar för krediten hos Kiwi.com.**
- 12.6.1 Krediten hos Kiwi.com är giltig i 24 månader efter att den krediterades. När giltigheten för krediten hos Kiwi.com går ut har den förverkats permanent.
- 12.6.2 Krediten hos Kiwi.com får användas enbart enligt definitionen i avtalet och får inte säljas, bytas eller på annat sätt överföras till någon tredje part utan föregående medgivande från Kiwi.com.
- 12.6.3 Kredit hos Kiwi.com är inte återbetalningsbar och kan inte bytas mot pengar eller någon annan prestation om det inte uttryckligen anges i detta Avtal (artikel 12.8).
- 12.6.4 Om inget annat uttryckligen godkänts av Kiwi.com, med undantag för köp av Kiwi.com-tjänster i samband med legitim affärsverksamhet, är det förbjudet att använda krediten hos Kiwi.com för någon kommersiell verksamhet, för dig och alla tredje parter.
- 12.7 Utan att det påverkar andra rättsliga anspråk som är tillgängliga för oss, kan eventuella brott mot villkoren i avtalet, uppsåtligt missbruk av kredit hos Kiwi.com för dina kommersiella aktiviteter, eller bruk som är till nackdel för oss eller sker på ett bedrägligt sätt, resultera i upphävande och permanent förverkande av all din kredit hos Kiwi.com utan varsel och eventuell kompensation.
- 12.8 Återbetalningar i Kredit hos Kiwi.com**
- 12.8.1 Vid eventuell penningbetalning som du skulle ha rätt till enligt detta Avtal baserat på din beställning av någon typ av Återbetalningstjänst, inklusive Avbokningstjänsten, ska Kiwi.com ha rätt att erbjuda dig ett val mellan en återbetalning via din ursprungliga betalningsmetod eller Kredit hos Kiwi.com till motsvarande eller högre värde och i motsvarande valuta. Erbjudandet kan även vara tidsbegränsat. I sådana fall samtycker du till att då erbjudandet löper ut kan

Kiwi.com tillhandahålla återbetalningen i kredit hos Kiwi.com. I så fall kommer du fortsätta att ha möjlighet att byta ut den mottagna krediten hos Kiwi.com mot en återbetalning i pengar genom att kontakta vår kundtjänst fram tills att du använder någon del av den tilldelade krediten hos Kiwi.com, eller tills den upphör att gälla.

12.8.2 Om du betalat med kredit hos Kiwi.com kommer även återbetalningen att ske i form av kredit hos Kiwi.com, med samma belopp och valuta.

12.8.3 Återbetalningen i Kredit hos Kiwi.com som sker enligt artikel 12.8 ska anses ha samma värde som en potentiell återbetalning i pengar, och genom att du tillhandahålls en återbetalning i Kredit hos Kiwi.com ska alla betalningsskyldigheter avseende en återbetalning i pengar betraktas som fullgjorda.

12.9 Rabattkoder

12.9.1 De villkor som definieras i artikel 12.1–12.7, med undantag för artikel 12.6.1 (definierar utgångsperioden för Kredit hos Kiwi.com) ska även gälla på ett tillbörligt sätt för Rabattkoder.

12.9.2 Du kan kombinera Rabattkoder med Kredit hos Kiwi.com, men du kan endast använda en Rabattkod per Bokning. När en Rabattkod har använts kommer du inte att kunna använda den igen.

12.9.3 Rabattkoder går inte att överlåta eller lösa in mot kontanter eller Kredit hos Kiwi.com.

12.9.4 Rabattkodernas utgångsdatum ställs in enskilt för varje Rabattkod. Du hittar informationen i ditt Kiwi.com-konto.

13. SMARTA BILJETTER (DOLD DESTINATION OCH OANVÄND BILJETT)

13.1 Ibland innebär Transportörens prispolicy att en tur och retur-resa kan vara billigare än en enkelresa, eller att en anslutande Transport via en viss destination kan vara billigare än en direktresa till slutdestinationen. Du kan använda dessa policyer till din fördel och resa till ett billigare pris. I det här avsnittet avser begreppet ”Smart biljett” köpet av en Transport där du tänker avsluta resan på en destination som inte är sista anhalt på Resplanen (dold destination), eller köpet av en tur och retur-resa när du enbart tänker använda utresan (oanvänd biljett).

13.2 Ibland kan vi komma att identifiera sådana situationer och erbjuda dig möjligheten att lägga till Smarta biljetter i din Bokning via Kiwi.com-plattformen. Om vi gör detta kommer det att klargöras för dig genom tydlig märkning och förklaring. Du bör vara medveten om att vissa Transportörer försöker sätta stopp för den här metoden och inför restriktioner och åtgärder i sina Transportavtal när det gäller Smarta biljetter. Om du tänker köpa en Smart biljett rekommenderar vi att du kontrollerar Transportavtalen för dina valda Transportörer innan du slutför Bokningen.

- 13.3 Meddela oss om du någon gång hamnar i en situation där en Transportör väcker talan mot dig avseende Smarta biljetter i din bokning och hävdar en påstådd överträdelse mot Transportörens avtalsvillkor. Vi kommer då att försöka hjälpa dig. Sådan hjälp kan vara t.ex. återbetalning av dina juridiska kostnader, hjälp i rättsliga processer eller återbetalning av det belopp som transportören begärt. Tillhandahållande av sådan hjälp är helt efter vårt gottfinnande och vi kommer att fatta ett beslut baserat på omständigheterna i ditt fall. En förutsättning för eventuell assistans enligt denna artikel är dessutom att du samarbetar fullt ut och i tid lämnar in alla begärda uppgifter.
- 13.4 **Resplan utan incheckat bagage.** Ibland erbjuder vi även speciella Resplaner med restriktioner för incheckat bagage på grund av kort uppehåll eller andra begränsningar. Detta meddelas dig innan du gör bokningen. För Resplaner utan incheckat bagage är det inte möjligt att lägga till incheckat bagage genom Kiwi.com-tjänsten och du bör inte försöka lägga till det direkt hos Transportörerna. Om du ändå gör det är vi inte ansvariga för eventuella finansiella skyldigheter eller andra förpliktelser som kan uppstå på grund av att du nekas ombordstigning eller förlorar ditt bagage.

14. REPRESENTATION OCH BEGRÄNSAD GARANTI

- 14.1 Vi försäkrar och garanterar dig att vi ska tillhandahålla servicen från Kiwi.com genom att använda personal med rätt kunskap, erfarenhet och kvalifikationer, samt på ett professionellt och yrkesmässigt sätt i enlighet med allmänt erkänd branchstandard för liknande tjänster, och att vi ska avsätta tillräckligt med resurser för att uppfylla våra skyldigheter enligt avtalet.
- 14.2 Om vi har brustit i vårt utförande ska du lämna in ett klagomål via vår kundtjänst utan onödigt dröjsmål, och i vilket fall som helst inom 6 månader, och du kan då begära:
- 14.2.1 om bristen går att åtgärda: en rimlig rabatt på priset eller att bristen åtgärdas, eller
- 14.2.2 om bristen inte kan åtgärdas och utgör ett väsentligt avtalsbrott: en rimlig rabatt på priset eller upphävande av Avtalet.
- Klagomål måste lösas inom 30 dagar.
- 14.3 OBSERVERA ATT VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT TILLHANDAHÅLLA DIG (ENLIGT VÅRT EGET GOTTFINNANDE) MER FÖRMÅNLIGA REGLER OCH VILLKOR FÖR SERVICEN FRÅN KIWI.COM ELLER ANDRA TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS ENLIGT AVTALET ÄN DE VI ÄR SKYLDIGA ATT FÖLJA ENLIGT DETTA AVTAL. VI KAN GÖRA DETTA PÅ INDIVIDUELL BASIS ELLER INOM RAMEN FÖR EN KAMPANJ SOM ÄR TIDSBEGRÄNSAD OCH/ELLER TERRITORIellt BEGRÄNSAD, MEN ALLTID UTAN ATT DET PÅVERKAR DEN FRAMTIDA BEHANDLINGEN AV DIG ELLER NÅGON ANNAN AV VÅRA KUNDER, ELLER UTAN ATT FASTSTÄLLA EN BINDANDE PRAXIS SOM GÄLLER FÖR DE REGLER SOM ANGES HÄR. VI KAN NÄR SOM HELST UPPHÖRA MED ATT TILLHANDAHÅLLA ELLER ÄNDRA SÅDAN FÖRMÅNLIG BEHANDLING EFTER EGET

GOTTFINNANDE, DOCK UTAN ATT DET PÅVERKAR DE FÖRMÅNER SOM REDAN HAR TILLHANDAHÅLLITS.

14.4 Ansvarsfriskrivning

14.4.1 Vi ansvarar inte för någon skada eller förlust som uppstår till följd av eller i samband med:

- (a) transportörernas eller andra tredje parter handlingar eller underlåtenheter i samband med transporterna. Vi är inte heller ansvariga för eventuella skador eller förluster som uppstår till följd av dina handlingar eller underlåtenheter som sker i strid mot detta avtal eller de Transportavtal som ingåtts mellan dig och Transportörerna.
- (b) några ändringar som du gör i dina transportbokningar utan föregående samråd med Kiwi.com.

15. LÖSNING AV TVISTER

15.1 **Tvistlösning i godo.** Innan någon av nedanstående metoder för tvistlösning påbörjas ber vi att du först försöker kontakta oss via vårt kontaktformulär som finns på: www.kiwi.com/en/help/contact/ för att lösa eventuella klagomål eller inkomma med förslag.

15.2 **Jurisdiktion vid tvister med Kiwi.com s.r.o.** Vid tvister med Kiwi.com s.r.o. ska domstolarna i Tjeckien ha full jurisdiktion i alla tvistemål som uppstår mellan dig och Kiwi.com s.r.o.

15.3 Tvistlösning för konsumenter i EU

15.3.1 Alla konsumenter som är bosatta i EU-länder har rätt att söka en utomrättslig lösning av sin tvist med oss innan de väcker någon rättslig talan, förutsatt att en sådan tvist mellan en EU-konsument och oss inte har fått en omedelbar lösning. Den institution som ansvarar för utomrättsliga lösningar av konsumenttvister inom EU med vårt företag är den tjeckiska handelsinspektionen (coi.cz). Mer information om reglering av utomrättsliga lösningar av konsumenttvister hittar du här (<https://www.coi.cz/en/information-about-adr/>).

15.3.2 I enlighet med EU-förordning nr 524/2013 har konsumenter i EU även rätt att initiera en utomrättslig lösning av konsumenttvister via internet genom plattformen för tvistlösning online som finns på (ec.europa.eu/consumers/odr).

15.3.3 Om du är konsument med hemvist i EU kan du göra gällande ett anspråk för att hävda dina konsumenträttigheter i samband med Avtalet i Tjeckien eller i ditt hemland. Om någon talan väcks mot dig kan det endast ske i domstolarna i ditt hemland.

15.4 Tvistlösning i USA – obligatoriskt skiljeförfarande om du bor i USA och ingår avtal enligt detta Avtal om skiljeförfarande med Kiwi.com, Inc. DENNA ARTIKEL ("AVTAL OM SKILJEFÖRFARANDE") GÄLLER ENDAST FÖR DIG OM DU BOR I USA OCH HAR INGÅTT AVTAL MED KIWI.COM, INC. ENLIGT VILLKOREN I DETTA AVTAL. LÄS DENNA ARTIKEL NOGGRANT – DEN KAN HA EN BETYDANDE INVERKAN PÅ DINA RÄTTIGHETER, INKLUSIVE DIN RÄTT ATT INLÄMNA EN STÄMNINGSANSÖKAN I DOMSTOL.

Följande bestämmelser är viktiga med avseende på avtalet mellan dig och Kiwi.com, Inc. angående Kiwi.com-plattformen, i enlighet med detta Avtal om skiljeförfarande. Med förbehåll för nedanstående bestämmelser, inklusive undantag som anges i denna artikel 15.4, samtycker du och Kiwi.com, Inc. till att lösa eventuella tvister, anspråk eller konflikter som uppstår i samband med detta Avtal och/eller din användning av Kiwi.com-plattformen (som i denna artikel benämns "**Tvist**" i singular, och "**Tvister**" i plural).

15.4.1 Inledande tvistlösning. De flesta tvister mellan dig och Kiwi.com, Inc. kan lösas på ett informellt sätt. Du och vi är överens om att presentera alla Tvister i god tro för varandra, och att ge vardera part tillräckligt med tid för att utvärdera yrkandet och svara i enlighet med detta, innan vi inleder något skiljeförfarande eller domstolsförfarande i den mån detta tillåts häri. Du och vi är överens om att alla Tvister kan lösas inom 60 dagar från det att den part som hävdar att en Tvist föreligger meddelar den andra parten om detta, samt att Tvister som inte löses inom denna tidsperiod kan lösas enligt beskrivningen nedan, innan endera av parterna kan inleda ett skiljeförfarande angående någon Tvist.

15.4.2 BINDANDE SKILJEFÖRFARANDE.

(a) Omfattning av Avtalet om skiljeförfarande

Parterna är överens om och bekräftar att detta Avtal om skiljeförfarande utgör bevis på en transaktion som omfattar mellanstatlig handel och att dess tolkning och verkställighet kommer att regleras av Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. § 1 et seq. (i denna artikel 15.4 betecknat "**FAA**").

Parterna är överens om att när den informella tvistlösningen har slutförts enligt artikel 15.4.1 kan eventuella kvarstående Tvister lösas genom bindande skiljedom, istället för i en domstol, med undantag för vad som anges nedan.

Om parternas Tvist innefattar vissa yrkanden som kan prövas i ett skiljeförfarande, och vissa som inte kan det, ska de yrkanden som inte kan prövas i ett skiljeförfarande vilandeförklaras tills skiljeförfarandet har slutförts. Detta Avtal om skiljeförfarande ska tillämpas på alla Tvister, inklusive de som uppstod eller hävdades innan detta Avtal om skiljeförfarande trädde i kraft. Genom att godkänna detta Avtal om skiljeförfarande samtycker du och Kiwi.com, Inc. uttryckligen till att inte inleda eller delta i någon befintlig eller framtida grupptalan, kollektiv talan

eller företräddartalan mot den andra parten, enligt vad som anges i artikel 15.4.2. (d).

Oaktat övriga bestämmelser i detta Avtal kommer detta Avtal om skiljeförfarande inte att kräva skiljedom vid följande typer av fordringar: (a) i småmål där talan väcks på enskild basis och faller inom den berörda småmålsdomstolens jurisdiktion, (b) förbudsförelägganden eller annan kompensation vid hot om eller fullbordat intrång, otillbörlig användning eller kränkning av en parts sekretessrättigheter eller upphovsrätter, varumärken, företagshemligheter, patent eller andra immateriella rättigheter (för tydlighetens skull påpekas att detta inte omfattar frågor som rör en kunds personuppgifter), och (c) fordringar som inte omfattas av skiljeförfarande enligt allmän tillämplig lagstiftning, efter beaktande av FAA:s tolkningsföreträdare. Dessutom gäller att i den mån en Tvist innefattar ett anspråk på ett allmängiltigt föreläggande som befinns vara prövningsbart måste denna Tvist lösas i en domstol, samt vilandeförklaras tills skiljeförfaranden som avser samtliga relaterade Tvister slutförts. I den utsträckning parterna enligt detta Avtal om skiljeförfarande har rätt att få en Tvist löst i en domstol istället för genom skiljeförfarande, samtycker du och Kiwi.com till att sådana tvister uteslutande ska prövas i delstatliga eller federala domstolar i Miami-Dade County, Florida. Du samtycker också till att omfattas av den personliga jurisdiktionen för endera av dessa rättsinstanser i syfte att pröva sådana tvister. Detta ska inte gälla Tvister inom jurisdiktionen för en småmålsdomstol eller ett småmålsärende.

(b) Regler och forum för skiljeförfarande

Skiljeförfarandet kommer uteslutande att utföras av American Arbitration Association ("AAA") genom en ömsesidigt utsedd skiljedomare, i enlighet med bestämmelserna i AAA:s regler för lösning av konsumenttvister, som finns på www.adr.org.

Om du vill inleda ett skiljeförfarande finns instruktioner om detta på:

<https://adr.org/Support>. Kiwi.com, Inc. kommer att betala

registreringsavgifter upp till den omfattning som krävs och enligt definitionen i AAA:s regler för lösning av konsumenttvister, men inte några större belopp än vad som anges däri. Dock gäller att om skiljedomaren bedömer att ett käromål ingetts i syfte att trakassera eller är uppenbart ogrundat, kan skiljedomaren omfördela avgifterna för skiljedomarens ersättning, inklusive registrerings- och prövningsavgifter, enligt AAA:s regler för lösning av konsumenttvister. Skiljeförfarandets regler tillåter även att du i vissa fall kan få ersättning för ombudskostnader. Parterna förstår att om denna obligatoriska bestämmelse inte fanns skulle de ha rätt lämna in en

stämningsansökan i domstol och rätt till en juryrättegång. De förstår vidare att kostnaderna för skiljeförfarandet i vissa fall kan överstiga kostnaderna för rättegång och att rätten till insyn i motpartens bevisning (s.k. "discovery") kan vara mer begränsad i skiljeförfarandet än i domstol. Skiljeförfarandet kommer att äga rum endast på grundval av skriftliga inlagor, eller så kan du välja att genomföra förfarandet via telefon, video eller genom att närvara personligen. Vid skiljeförfarande där parterna är närvarande kommer prövningen att äga rum i staden eller länet där du är bosatt.

- (c) **Skiljedomarens befogenheter.** Skiljedomaren, och inte någon federal, delstatlig eller lokal domstol eller myndighet, har exklusiv behörighet att lösa alla Tvister, inklusive men inte begränsat till, alla yrkanden om att hela eller delar av detta Avtal är ogiltiga eller kan ogiltigförklaras, eller huruvida en Tvist kan prövas genom skiljeförfarande. Skiljedomaren har befogenhet att bevilja alla rättsmedel som är möjliga i en domstol enligt lag eller billighetsrätt, förutsatt att dessa rättsmedel (inklusive förelägganden) begränsas till din enskilda situation. Oaktat kraven i denna skiljedomsbestämmelse gäller att om Tvisten innefattar ett yrkande om allmängiltigt föreläggande kan du välja att avskilja detta yrkande från skiljeförfarandet och istället ta upp det i valfri behörig domstol. Skiljedomarens beslut ska vara skriftligt och bindande för båda parter, och kan meddelas som dom i alla därtill behöriga domstolar.
- (d) **Avstående från juryrättegång.** Du och Kiwi.com, Inc. avstår från alla rättigheter att inge stämningsansökan i domstol samt rättegång inför domare eller jury, med undantag för vad som annars anges i detta Avtal för skiljeförfarande.
- (e) **Avstående från grupptalan.** Du och Kiwi.com, Inc. samtycker till att avstå från alla rättigheter att lösa Tvister genom en grupptalan, kollektiv talan eller företräddartalan, med undantag för vad anges i denna artikel 15.4 ("**Avstående från grupptalan**"). I alla fall där (1) Tvister inleds i form av en grupptalan, kollektiv talan eller företräddartalan och (2) en civil domstol med behörig jurisdiktion finner att hela eller delar av Avståendet från grupptalan inte kan verkställas, måste grupptalan, kollektiv talan och/eller företräddartalan väckas i en civil domstol med behörig jurisdiktion. Denna bestämmelse hindrar varken dig eller Kiwi.com, Inc. från att delta i en förlikning på basis av grupptalan, kollektiv talan eller företräddartalan. Såvida du och vi inte samtycker till detta i skrift, får skiljedomaren inte sammanlägga processer eller fler än en persons talan, och får inte på annat sätt överse någon form av företräddartalan eller grupptalan.

- (f) **ETT ÅRS PRESKRIPTIONSTID/TIDSBEGRÄNSNING FÖR RÄTTSLIG ÅTGÄRD.** DU OCH KIWI.COM, INC. SAMTYCKER TILL ATT DU MÅSTE INLEDA ALLA FÖRFARANDELLER ÅTGÄRDER MOT KIWI.COM, INC. INOM ETT (1) ÅR FRÅN DATUMET FÖR HÄNDELSEN ELLER DE FAKTISKA OMSTÄNDIGHETER SOM GER UPPHOV TILL EN TVIST SOM UPPSTÅR UR ELLER ÄR RELATERAD TILL DETTA AVTAL. I ANNAT FALL AVSTÅR DU FÖR ALL FRAMTID FRÅN RÄTTEN ATT VÄCKA NÅGON TALAN ELLER VIDTA NÅGON RÄTTSLIG ÅTGÄRD, OAVSETT ART ELLER KARAKTÄR, MED GRUND I DESSA HÄNDELSER ELLER FAKTISKA OMSTÄNDIGHETER, OCH SÅDAN TALAN ELLER RÄTTSLIG ÅTGÄRD ÄR PERMANENT FÖRBJUDEN.
- (g) **Avskiljbarhet.** Om det fastställs att någon del av detta Avtal om skiljeförfarande inte kan verkställas med avseende på ett särskilt yrkande om gottgörelse eller annat rättsmedel (till exempel föreläggande) ska detta yrkande eller rättsmedel (och endast detta yrkande eller rättsmedel) avskiljas och prövas i domstol med behörig jurisdiktion, och alla övriga yrkanden ska prövas i skiljeförfarande.
- (h) **Avstående.** DU KAN VÄLJA ATT AVSTÅ FRÅN SKILJEFÖRFARANDE ENLIGT ARTIKEL 30 OCH VÄCKA TALAN I DOMSTOL GENOM ATT MEDDELA OSS DIN AVSIKT ATT GÖRA DET INOM 30 DAGAR FRÅN DET DATUM DÅ DU OCH VI INGICK AVTALET. ("Tidsfristen för att avstå"). Du kan avstå från dessa skiljeförfaranden genom att skicka ett e-postmeddelande med ditt namn, bokningsnummer och resedatum via e-post till . OM DU VILL GÖRA DET MÅSTE DU AVSTÅ FRÅN SKILJEFÖRFARANDE FÖR VARJE BOKNING SOM DU GJORT MED OSS. Om du inte informerar oss om din avsikt att avstå på det sätt som beskrivs ovan innan "Tidsfristen för att avstå" löpt ut, kommer du inte att kunna väcka talan mot oss i domstol.
- (i) **Lagval.** I den utsträckning som delstatlig materiell rätt tillämpas på en Tvist, ska lagen i delstaten Florida tillämpas, utan hänsyn till lagvalsbestämmelser.
- (j) **Överlevnad.** Detta Avtal om skiljeförfarande överlever upphörandet av avtalsförhållandet mellan dig och Kiwi.com, Inc., inklusive om du avslutar eller upphör att prenumerera på någon av tjänsterna som tillhandahålls av Kiwi.com, Inc.

16. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

- 16.1 **Undantag från den 14 dagar långa ångerrätten.** Med tanke på karaktären och arten av Tjänsterna från Kiwi.com har du inte rätt att häva Avtalet inom en 14-dagarsperiod efter det att det ingåtts, eller när som helst därefter, även om du är en konsument som är bosatt i en EU-medlemsstat. Direktivet 2011/83/EU om konsumenträttigheter som ger konsumenterna rätt att häva avtal är inte tillämpligt på avtalet enligt undantaget i artikel

3.3 (k) i direktivet 2011/83/EU om konsumenträttigheter. Vi kommer också att börja tillhandahålla Tjänsterna från Kiwi.com omedelbart efter att din Bokning har slutförts, d.v.s. före utgången av ångerrätten på 14 dagar i enlighet med direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter, och när du har slutfört Bokningen kommer den att betraktas som din begäran om och ditt uttryckliga samtycke till omedelbart tillhandahållande av Tjänsterna från Kiwi.com.

16.2 **Kommunikation.** När detta Avtal eller gällande lagstiftning ålägger oss en skyldighet att informera dig om något, ska denna skyldighet anses ha uppfyllts när vi levererar denna information till dig:

16.2.1 via e-post, sms eller mobilt pushmeddelande,

16.2.2 genom våra anställda eller kundtjänstrepresentanter via telefon, eller

16.2.3 inom användargränssnittet för Kiwi.coms plattformar, inklusive hjälpcentret eller chattfunktioner, interna meddelanden, banderoller med tillkännagivanden, osv.

Alla informationskrav enligt EU-direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter ska uppfyllas via e-post.

16.3 **Visum.** Vi är inte skyldiga att råda dig att skaffa visum, hjälpa dig att skaffa visum eller skaffa visum åt dig till de destinationer som du kommer att besöka och/eller passera under dina Transporter. I allmänhet kommer vi dock att informera dig om att vissa destinationer kräver visum, och att det är ditt ansvar att skaffa de visum som behövs i god tid och på egen bekostnad. Observera att när du använder våra tjänster kan du behöva transitvisum för att kunna checka in på anslutande Transporter.

16.4 **Uppdelning av avtal.** Om någon av bestämmelserna i Avtalet visar sig vara ogiltig eller icke ändamålsenlig ska övriga återstående bestämmelser förbli fullt giltiga och i kraft i den mån de inte är beroende av en sådan ogiltig eller icke ändamålsenlig bestämmelse. I den mån det tillåts och är möjligt ska den ogiltiga eller icke ändamålsenliga bestämmelsen anses ha ersatts av en bestämmelse som är giltig och ändamålsenlig och som i så stor utsträckning som möjligt återspeglar avsikten i den ogiltiga eller icke ändamålsenliga bestämmelsen.

16.5 **Gällande lagstiftning.** Avtalet och alla rättsliga förbindelser som upprättas enligt det eller som härrör från det, inklusive frågor om dess utformning och giltighet, ska regleras av tjeckisk lag, med undantag för eventuella lagvalsregler. Om du är konsument har du dessutom rätt till den skyddsnivå som tillhandahålls enligt obligatoriska bestämmelser i lagen i ditt hemland.

16.6 **Force majeure.** Varken du eller vi ska vara ansvariga för skyldigheter och förpliktelser som inte uppfylls i samband med detta avtal då detta sker på grund av omständigheter eller förhållanden som respektive part inte rimligen kan styra över, och som inte rimligen hade kunnat förutses, och som trots skäliga ansträngningar inte hade kunnat förhindras, begränsas eller minimeras (inklusive men inte begränsat till force majeure ("acts of

God”), naturkatastrofer, epidemier, krig, civila oroligheter, protester, upplopp, strömavbrott, strejker, myndighets- eller lagstiftningsåtgärder, brist på eller ransonering av varor och tjänster, reserestriktioner och reserekommendationer).

16.7 Bedrägliga transaktioner. För att säkerställa den höga standarden på våra tjänster och för att skydda vårt företag mot bedrägliga transaktioner förbehåller vi oss rätten att:

16.7.1 utföra verifiering av betalningsmetoderna som används för att betala för servicen från Kiwi.com och för att upptäcka potentiella bedrägerier (genom att bland annat använda externa förebyggande lösningar för att slippa bedrägerier) och avbryta tillhandahållandet av all beställd service från Kiwi.com tills betalningen har verifierats, i vilken händelse dina medel kommer att blockeras i din bank tills problemet är löst, och

16.7.2 avboka alla beställda Tredjepartstjänster baserade på Bokningar som betalades med bedrägliga medel eller Kredit hos Kiwi.com på ett sätt som ger oss rätt att ogiltigförklara dem enligt artikel 12.7, begära alla tillgängliga återbetalningar från Tredjepartsleverantörer av tjänster, och använda dem för att kompensera för de förluster som uppstått för Kiwi.com i samband med den bedrägliga transaktionen.

16.8 Säljare av resan. Kiwi.com, Inc. är registrerat hos:

16.8.1 Delstaten Kalifornien som säljare av resor, registreringsnummer CST 2130807. Enligt kalifornisk lag måste vissa resesäljare ha ett förvaltningskonto eller en garanti. Kiwi.com, Inc har ett förvaltningskonto.

16.8.2 Delstaten Washington som säljare av resor, registreringsnummer 604456736 001 0001.

16.8.3 Delstaten Iowa som säljare av resor.

16.8.4 Delstaten Florida som säljare av resor, registreringsnummer ST 42135.

17. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR BOKNINGAR MED VISSA TRANSPORTÖRER

17.1 Ryanair

17.1.1 När din Resplan inkluderar Transporter som tillhandahålls av Ryanair gäller följande:

- (a) Tillämpningen för avsnitt 5 (Bokningshantering) och avsnitt 11 (Kundtjänst) är begränsad eftersom Bokning av Transporter med Ryanair måste hanteras direkt hos Ryanair, om inget annat specifikt anges under Bokningsprocessen.
- (b) Ryanairs villkor för ombokning och avbokning har företräde framför avsnitt 7, 8 och 9 i dessa Allmänna villkor.

17.2 Transportörer vars officiella biljettvillkor erbjuds på Kiwi.com-plattformen

17.2.1 Vanligtvis erbjuder vi Kiwi.com:s exklusiva biljettvillkor. För vissa transportörer kan det dock hända att vi istället erbjuder deras officiella biljettvillkor, inklusive

regler för ombokning och avbokning. I sådana fall har biljettvillkoren från tillämplig Transportör företräde framför avsnitt 7 och 9 i dessa Allmänna villkor. Om vi erbjuder Transportörens officiella biljettvillkor kommer du att meddelas om detta under Bokningen.

18. SÄRSKILDA ÅTERBETALNINGSGREGLER FÖR FLYGRESOR I USA

18.1 **Tillämplighet.** Villkoren som beskrivs i detta avsnitt gäller följande Resplaner:

18.1.1 Inrikesflyg i USA samt alla andra flyg vars avgångsort eller destination ligger i USA, och

18.1.2 Resplaner med virtuell interlining för inrikesresor i USA, där avgångsort eller destination för åtminstone ett av flygen i Resplanen ligger i USA, såvida det inte förekommer något uppehåll som är längre än 24 timmar.

Tillämplighet	Exempel
Helt tillämplig	Betydande ändring av något flyg: Oslo – London (mindre än 24 timmar) – New York
Delvis tillämplig (grön)	Betydande ändring av flyget från Houston till Barcelona: Houston – Barcelona (mer än 24 timmar) – Amsterdam
Delvis tillämplig (grön)	Betydande ändring av flyget från Houston till New York: Houston – New York (mindre än 24 timmar) – Miami 7 nätter i Miami Miami – New York – Houston
Inte tillämplig	Betydande ändring av flyget från Barcelona till Amsterdam: Houston – Barcelona (mer än 24 timmar) – Amsterdam

18.2 Berättigande till återbetalning

18.2.1 Du är berättigad till återbetalning om din Resplan blev inställd eller ändrades avsevärt, och du därför bestämt dig för att inte resa. Din Resplan anses ha ändrats avsevärt om:

- (a) din avgångstid har tidigare lagts minst tre timmar (för inrikesresor) eller sex timmar (för utrikesresor) jämfört med den ursprungliga avgångstiden;

- (b) din ankomsttid till destinationsflygplatsen har senarelagts minst tre timmar (för inrikesresor) eller sex timmar (för utrikesresor) jämfört med den ursprungliga ankomsttiden;
- (c) din avresa eller ankomst har flyttats till en annan flygplats;
- (d) den ändrade Resplanen innehåller fler anslutningar än den ursprungliga;
- (e) du nedgraderas till en lägre serviceklass;
- (f) du är en passagerare med funktionsnedsättning och nu måste resa via en eller flera flygplatser som inte fanns med på den ursprungliga Resplanen; eller
- (g) du är en passagerare med funktionsnedsättning som nu måste resa på ett flygplan där du inte längre har tillgång till en eller flera tillgänglighetsfunktioner som du behöver.

18.2.2 Du är berättigad till återbetalning om din Resplan omfattades av samma Avtal som Resplanen för en passagerare med funktionsnedsättning som bestämmer sig för att inte resa i ett av de scenarier som beskrivs i artikel 18.2.1 (f) eller artikel 18.2.1 (g), eller om passageraren med funktionsnedsättning nedgraderas till en lägre serviceklass och det innebär att personen inte längre har tillgång till en eller flera tillgänglighetsfunktioner som hen behöver.

18.3 **Återbetalning i pengar.** Om du begär en återbetalning via Kiwi.com kommer vi att ge dig en återbetalning i pengar som motsvarar Transportörens bokningspris för de berörda flygresorna. Återbetalningen behandlas inom sju arbetsdagar efter att Transportören har bekräftat att du är berättigad till återbetalning, eller inom sju arbetsdagar efter att du begärt återbetalning via Kiwi.com om din flygresa, som ingår i en Resplan där det varken förekommer någon avgångsort eller destination i USA enligt artikel 18.1.2, ställdes in eller ändrades avsevärt.

18.4 **Återbetalningar i Kredit hos Kiwi.com**

18.4.1 Kiwi.com ska ha rätt att erbjuda dig ett val mellan återbetalning i pengar och Kredit hos Kiwi.com till ett motsvarande eller högre värde i berörd valuta. Återbetalningar i Kredit hos Kiwi.com sker endast med ditt uttryckliga samtycke.

18.4.2 Återbetalningen i Kredit hos Kiwi.com ska anses ha samma värde som en återbetalning i pengar, och genom att du tillhandahålls en återbetalning i Kredit hos Kiwi.com ska alla betalningsskyldigheter avseende en återbetalning i pengar betraktas som fullgjorda.

18.4.3 Kredit hos Kiwi.com är giltig i 5 år efter att den har överförts enligt avsnitt 18. När giltigheten för krediten hos Kiwi.com går ut har den förverkats permanent. Kredit hos Kiwi.com omfattas av begränsningar och villkor enligt artikel 12.1–12.7 (med undantag för artikel 12.6.1).

18.5 Genom att du begär återbetalning via Kiwi.com ger du oss befogenhet att ansöka om återbetalning i pengar från Transportören och överlåter till oss all ägande- och förfoganderätt och dina anspråk gentemot Transportören som uppstår ur eller i samband med den Resplan som ställdes in eller ändrades avsevärt, avseende all återbetalning (i) enligt Transportavtalet med Transportören eller (ii) med grund i tillämplig lagstiftning. Dessutom samtycker du till att tillhandahålla all rimlig hjälp som begärs för att en sådan återbetalning ska kunna erhållas. Dina rättigheter enligt artikel 18.3 påverkas inte av denna artikel.

19. TILLÄMPLIGHET OCH ÄNDRINGAR

19.1 **Tillämplighet och ändringar.** Dessa Allmänna villkor ska gälla från och med 24 oktober 2024. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Allmänna villkor när som helst och utan föregående samråd med våra kunder. Eventuella ändringar av dessa Allmänna villkor ska inte påverka Avtal som ingåtts innan ändringarna träder i kraft, med undantag för artikel 15.4